

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ
Mã thủ tục	1.015012
Số quyết định	2113/QĐ-BKHCN
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Sở hữu trí tuệ
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức Đảng, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đến Bộ phận Một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lưu ý: Mỗi đơn chỉ yêu cầu chấm dứt đối với 01 văn bằng bảo hộ

- Bước 2: Thẩm định hình thức

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận, Cục SHTT kiểm tra tính hợp lệ về hình thức của đơn: trường hợp đơn có thiếu sót (thiếu phí, giấy ủy quyền không hợp lệ, thiếu thông tin...): ra thông báo thiếu sót và ấn định 01 tháng để sửa chữa.

Kết quả:

+ Đơn hợp lệ hoặc đã sửa chữa đạt yêu cầu → chuyển sang thẩm định nội dung

+ Không sửa hoặc sửa chữa không đạt → trong 01 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn sửa chữa hoặc ngày nộp văn bản sửa chữa, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối xem xét yêu cầu

- Bước 3a: Thẩm định nội dung (trường hợp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do bên thứ ba yêu cầu)

+ Thông báo ý kiến: trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn hoặc ngày đơn có thiếu sót đã được khắc phục, Cục SHTT thông báo bằng văn bản về ý kiến của bên thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ và ấn định 01 tháng để phản hồi. Đối với đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid do

người thứ ba nộp, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế cho chủ sở hữu thông qua Văn phòng quốc tế, trong đó ấn định thời hạn 03 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ sở hữu có ý kiến.

+ Trao đổi ý kiến giữa các bên (nếu cần): sau khi nhận phản hồi của chủ văn bằng bảo hộ, Cục SHTT có thể gửi lại ý kiến này cho bên yêu cầu và ấn định 01 tháng để trả lời bằng văn bản.

+ Yêu cầu bổ sung chứng cứ (nếu cần): trường hợp tài liệu/chứng cứ chưa rõ ràng, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu các bên bổ sung trong 01 tháng

+ Ra quyết định: Trên cơ sở toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, lập luận và kết quả thẩm định, Cục SHTT ra quyết định chấm dứt hiệu lực (toàn bộ/một phần); hoặc ra Thông báo từ chối chấm dứt

- Bước 3b: Thẩm định nội dung (trường hợp chủ văn bằng tự từ bỏ quyền)

+ Trường hợp hồ sơ đơn hợp lệ, Cục SHTT ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (một phần/toàn bộ)

+ Nếu hồ sơ đơn chưa đáp ứng yêu cầu, Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối và ấn định thời hạn 01 tháng để chủ văn bằng phản hồi

+ Hết thời hạn ấn định mà chủ văn bằng bảo hộ không phản hồi/phản hồi không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo từ chối chấm dứt (một phần/toàn bộ)

- Bước 4: Ghi nhận và công bố

Trong 30 ngày kể từ ngày ra quyết định: Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia và Công bố trên Công báo SHCN.

- Rút yêu cầu chấm dứt hiệu lực

+ Trường hợp yêu cầu rút hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo chấp nhận rút đơn và chấm dứt xử lý hồ sơ đơn.

+ Trường hợp yêu cầu rút không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định từ chối rút đơn và ấn định thời gian cho phép khắc phục là 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Nếu người yêu cầu rút không khắc phục hoặc khắc phục không đạt, Cục Sở hữu trí tuệ từ chối yêu cầu rút đơn và tiếp tục xử lý vụ việc.

- Trường hợp chấm dứt xử lý yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vì lý do khách quan

Trong quá trình xử lý đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, Cục SHTT ra Thông báo chấm dứt xử lý yêu cầu nếu văn bằng đã bị hủy bỏ hiệu lực (toàn bộ/một phần) theo Quyết định của Cục SHTT; hoặc Bản án/quyết định có hiệu lực của Tòa án.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Tờ khai chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ	Mẫu số 04_PL2.docx	1 bản chính
Chứng cứ (nếu có);		1 bản chính
Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);		1 bản chính
Bản thuyết minh lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng bảo hộ, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị hủy bỏ/chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	150 ngày	50.000 VNĐ, 180.000 VNĐ, 120.000 VNĐ	- Trường hợp chính chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt: 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. - Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ + 05 tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ; + 07 tháng kể từ ngày nhận đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với vụ việc phức tạp hoặc trường hợp chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến khác với người yêu cầu chấm dứt hiệu lực - Thời gian hoặc thời hạn ấn định (kể cả được gia hạn theo quy định) để người khiếu nại, bên liên quan phản hồi thông báo, sửa đổi, bổ sung tài liệu theo quy định không được tính vào thời hạn xử lý đơn.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	131/2025/QH15
Luật số 93/2025/QH15 của Quốc hội: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo	93/2025/QH15
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026	10/2026/TT-BKHCN
07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	07/2022/QH15
Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020	Thông tư số 263/2016/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Sở hữu trí tuệ

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Người nộp đơn nộp đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Mã: KQ-G06.19-015012

TỪ KHÓA

MÔ TẢ